GREVISANO ELETTROMEDICALI S.p.A.
Via dell'Industria 27 – 35127 Padova (PD)
Capitale sociale euro 5.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03746190283 – REA PD-341908 – PEC grevisanoelettromedicali@legalmail.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE A – Reati contro la pubblica amministrazione

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2024 – revisione 4

1. Finalita' e ambito di applicazione

La presente Parte Speciale disciplina i comportamenti e i controlli relativi ai reati presupposto contro la pubblica amministrazione richiamati dall'art. 25 del Decreto. Si applica a tutti i destinatari del Modello e, per il tramite delle clausole contrattuali, ai terzi che agiscono per conto della Societa'.

2. Attivita' sensibili

Sono individuate come sensibili: la partecipazione a procedure di affidamento indette da enti pubblici; la gestione dei rapporti con funzionari di enti pubblici; il conferimento di incarichi a consulenti, procacciatori e agenti che operano verso enti pubblici; la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalita'.

3. Principi generali di comportamento

E' fatto divieto di offrire, promettere o corrispondere, direttamente o per il tramite di terzi, denaro o altra utilita' a pubblici funzionari o a loro familiari. E' fatto divieto di riconoscere a terzi compensi non proporzionati all'attivita' svolta o privi di adeguata documentazione.

4. Protocolli specifici

P.A.1 - Qualificazione dei terzi

Ogni affidamento a soggetti che, per conto della Societa', intrattengono rapporti con enti pubblici o partecipano alla preparazione di offerte destinate a enti pubblici e' preceduto da una due diligence reputazionale. L'esito della due diligence e' acquisito agli atti prima della sottoscrizione del contratto.

P.A.2 - Autorizzazione dell'affidamento

Gli affidamenti il cui compenso complessivo atteso supera euro 100.000,00 sono autorizzati con delibera del Comitato controllo e rischi, su proposta della funzione compliance. Le funzioni di linea non possono autorizzare affidamenti di importo superiore alla soglia.

P.A.3 - Struttura del compenso

I compensi legati al risultato non possono superare il 6 (sei) per cento del valore del contratto procurato. Compensi a risultato di misura superiore non sono ammessi.

P.A.4 - Clausole contrattuali obbligatorie

I contratti con i terzi contengono: la dichiarazione di conoscenza del Modello e del Codice etico; la clausola risolutiva espressa per il caso di violazione del Modello o del Codice etico; il diritto della Societa' di svolgere verifiche documentali sull'attivita' svolta dal terzo.

P.A.5 - Subaffidamenti

Il terzo non puo' avvalersi di altri soggetti per l'esecuzione dell'incarico senza preventiva autorizzazione scritta della Societa'. Gli obblighi del presente protocollo si estendono ai soggetti autorizzati.

P.A.6 - Rendicontazione e liquidazione

I compensi sono liquidati soltanto a fronte di una rendicontazione scritta e documentata delle attivita' svolte, verificata dalla funzione richiedente e conservata agli atti.

P.A.7 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La funzione compliance trasmette semestralmente all'Organismo di Vigilanza l'elenco degli affidamenti rientranti nel presente protocollo e degli scostamenti rilevati.

5. Sistema disciplinare

La violazione dei protocolli della presente Parte Speciale da parte dei destinatari e' sanzionata secondo il sistema disciplinare della Parte Generale. Nei confronti dei terzi si applicano i rimedi contrattuali previsti.